

1500277-91.2021.8.26.0555
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: André Luiz de Macedo
Comarca: São Carlos
Foro: Foro de São Carlos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/07/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 2364/21/911 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLAUDEMIR NUNES FRANCISCO
Vítima:
SAÚDE PÚBLICA

Aos 04 de julho de 2022, às 15:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Carlos
3ª Vara Criminal
Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:
1500277-91.2021.8.26.0555
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 2364/21/911 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLAUDEMIR NUNES FRANCISCO
Vítima:
SAÚDE PÚBLICA

Aos 04 de julho de 2022, às 15:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr. André Luiz de Macedo, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figura como réu CLAUDEMIR NUNES FRANCISCO, realizada por meio virtual, através da ferramenta Microsoft Teams, de acordo com o Provimento CSM nº 2651/2022. Presente na sala virtual o Drº Flávio Leão de Carvalho - Promotor de Justiça. Presente na sala virtual o réu CLAUDEMIR NUNES FRANCISCO. Presente na sala virtual o seu defensor, o Drº Pedro Naves Magalhães - Defensor Público. Inicialmente, a

pedido da Defensoria Pública, foi solicitado contato prévio e reservado com o acusado, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do defensor e réu na "sala virtual", garantindo-se a entrevista reservada. A seguir, foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas comuns e interrogado o réu, através da ferramenta Microsoft Teams. Como não houvesse mais prova a produzir o MM. Juiz deu por encerrada a instrução. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. CLAUDEMIR NUNES FRANCISCO, qualificado a fls.4, com foto a fls.24/28, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de outubro de 2021, por volta de 11h20, na Rua Aparecido Pandolfelli, 930, Jd. Social Presidente Collor, nesta cidade e comarca de São Carlos/SP, tinha em depósito, para fins de venda e comercialização, 17 (dezesete) porções de maconha, as quais pesavam em torno de 56g (cinquenta e seis gramas), bem como 13 (treze) micro tubos de cocaína, que juntos pesavam 9g (nove gramas), drogas acondicionadas de forma a pronta entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares faziam patrulhamento de rotina, quando avistaram dois indivíduos, os quais agiram de maneira suspeita ao notar a presença da viatura policial, motivo pelo qual os agentes optaram por abordá-los. Em revista pessoal, foi localizada a quantia de R\$30,00 (trinta reais) no bolso da bermuda do denunciado e, com a outra pessoa, nada de ilícito fora descoberto. Em vistoria pelo local, defronte a residência onde o autor estava parado, em cima da laje, os militares lograram êxito em localizar os entorpecentes. Recebida a denúncia (fls.107), após notificação e defesa preliminar. Em instrução, foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas comuns e interrogado o réu. Nas alegações finais o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, com regime aberto. A defesa pediu a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, tráfico privilegiado e benefícios legais. É o relatório. D E C I D O. A materialidade está comprovada pelos laudos de exames químicos-toxicológicos de fls.86/88 e 89/91. O réu é confesso e a prova oral reforçou o teor da confissão, inexistindo dúvida quanto a autoria e materialidade do crime. O réu é primário e de bons antecedentes (fls.37), fazendo jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, com pena mínima. Em favor do réu existe a atenuante da confissão. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e condeno CLAUDEMIR NUNES FRANCISCO como incurso no art.33, §4º, da Lei nº11.343/06, c.c. artigo 65, III, d", do Código Penal. Passo a dosar a pena. Atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal, e artigo 42 da lei de drogas, considerando a culpabilidade a normal do tipo, bem como ser o réu primário e de bons antecedentes, fixo-lhe a pena no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada um na proporção de um trigésimo na época dos fatos, atualizando-se pelos índices de correção monetária, já considerada a atenuante da confissão, que não pode trazer a sanção abaixo do mínimo. Reconhecido o tráfico privilegiado, reduzo a sanção em dois terços, perfazendo a pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção anteriormente definida. Considerando o réu ser primário e de bons antecedentes, sem prova que se dedicasse à atividades criminosas ou exercesse o tráfico com habitualidade, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Também considerando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (HC 596.603/SP), substituo a pena privativa de liberdade por: a) uma de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, em favor de entidade com destinação social na Comarca de São Carlos, a ser oportunamente indicada e b) uma de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. As duas penas são consideradas necessárias e proporcionais ao fato, no intuito da prevenção geral e especial, bem como para reprovação e, mais ainda, para a ressocialização, objetivo maior da sanção penal. O réu poderá apelar em liberdade. Não há custas nessa fase, por ser o réu beneficiário da justiça gratuita e defendido pela Defensoria Pública. As partes saíram intimadas da sentença neste ato. O réu saiu intimado da sentença condenatória neste ato, informando seu

endereço atual como sendo: Rua André Rinaldi Petroni, nº 111, Jardim Paulista, São Carlos/SP, fone: Celular: (16) 99427-1716. Houve desistência do prazo recursal pela defesa e réu, devendo ser certificado o trânsito em julgado, para a defesa. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais. Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA